

# 경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 입소 어르신 지참약 관리 부적정

2. 관계기관 : 대전보훈요양원

3. 내 용

## 가. 업무개요

보훈요양원에서는 입소자의 안정적인 케어를 위해 기존 질병 등 기저질환에 대해서 복용 중인 약 또는 축탁의 진료를 통해 의약품 처방전 발행으로 입소자에게 약물 투약 관리를 하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제17조의2(처방전) 제1항에 따르면 의료업에 종사하고 직접 진찰한 의사, 치과의사 또는 한의사가 아니면 처방전을 작성하여 환자에게 교부하거나 발송하지 못하며, 의사, 치과의사 또는 한의사에게 직접 진찰을 받은 환자가 아니면 누구든지 그 의사, 치과의사 또는 한의사가 작성한 처방전을 수령하지 못한다고 정하고 있습니다.

또한, 「약사법」 제23조(의약품 조제) 제1항에서는 약사 및 한약사가 아니면 의약품을 조제할 수 없으며, 약사 및 한약사는 각각 면허 범위에서 의약품을 조제하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「폐기물관리법 시행규칙」 제4조의2(폐기물의 종류 및 재활용 유형) 제2항에 따른 폐기물의 유형별 세부 분류는 별표4와 같이(2. 사업장일반폐기물 51-41-04 폐의약품류)라고 정하고 있으며, 「폐기물관리법」 제18조(사업장폐기물의 처리) 제1항에서는 사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조(폐기처리업) 제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자 또는 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 요양원 입소자 중 퇴소나 임종 시 입소자가 복용하던 의약품에 대

하여 보호자에게 인계하거나 또는 인계가 불가능 시 원내 사업장일반폐기물로 분류하여 처리하여야 하며, 축탁의 진료 후 처방전 발생 시 약국에서 제조 또는 의약품 구매하여 입소자에게 투약 등 복약지도를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 대전보훈요양원 종합감사 시 폐의약품 관리현황을 확인 한 결과, [표]와 같이 퇴소자의 의약품 3종에 대하여 보관하고 있었으며, 입소자 진료 시 축탁의 의약품 처방전에 동일 품목(보관 의약품 3종)이 있는 경우 해당 보관 의약품으로 입소자에게 투약하는 것으로 확인되었습니다.

[표] 폐의약품 보관 현황

| 구분    | 폐의약품    | 효능    | 수량     | 비고         |
|-------|---------|-------|--------|------------|
| 전문의약품 | A약 15ml | 진해거담제 | 84포    | 유효기간 2026년 |
| 전문의약품 | B약 20ml | 식욕촉진제 | 10포    | 유효기간 2024년 |
| 일반의약품 | C약 15ml | 만성변비  | 60포    | 유효기간 2023년 |
|       |         |       | 1,000포 | 유효기간 2024년 |
|       |         |       | 600포   | 유효기간 2025년 |

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 대전보훈요양원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- 폐의약품 처분 시 관련 규정 준수를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)